

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากองค์กรธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยที่การรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากองค์กรธุรกิจของหน่วยงานของรัฐยังมี
แนวปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนและเป็นธรรม อันก่อให้เกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การรับ
ความช่วยเหลือดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สมควรให้มีหลักเกณฑ์
การรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากองค์กรธุรกิจ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับ
ความช่วยเหลือทางวิชาการจากองค์กรธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๔๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ระเบียบนี้มีให้ใช้บังคับกับการดำเนินการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมวิเทศ
สหการและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“องค์กรธุรกิจ” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือ
องค์กรอื่นใดที่ดำเนินการทางธุรกิจโดยแสวงหากำไร

“ความช่วยเหลือทางวิชาการ” หมายความว่า การให้ทุนการศึกษา การปฏิบัติการ
วิจัย การฝึกอบรม การดูงาน หรือการให้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนในการศึกษา
การปฏิบัติการวิจัย การฝึกอบรม หรือดูงาน ทั้งที่ดำเนินการภายในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งความช่วยเหลืออื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

/“หน่วยงานของรัฐ” ...

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และหน่วยงานอื่นของรัฐ

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคลหรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

“ผู้มีอำนาจอนุมัติ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

ข้อ ๕ ในกรณีที่องค์กรธุรกิจเสนอให้ความช่วยเหลือทางวิชาการโดยตรงแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประสงค์จะรับความช่วยเหลือดังกล่าว ให้เสนอคำขออนุมัติตามลำดับชั้นไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติ

ข้อ ๖ ในกรณีที่องค์กรธุรกิจเสนอให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นการให้โดยไม่ระบุตัวผู้รับหรือระบุตัวผู้รับ หรือเป็นการเสนอให้ความช่วยเหลือโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางวิชาการภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) การรับความช่วยเหลือทางวิชาการจะต้องเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หรือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

(๒) เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

(๓) เป็นการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการโดยไม่มีเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการตอบแทน

(๔) การรับความช่วยเหลือทางวิชาการจะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณต่อหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๗ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากองค์กรธุรกิจที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นคู่สัญญาหรือเข้ามีส่วนได้เสียทางธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือทางวิชาการที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเดินทางไปดูสินค้า กระบวนการผลิต การให้บริการ หรือแสวงหาข้อมูล ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจเข้าทำสัญญากับองค์กรธุรกิจนั้น

/ข้อ ๘ ...

ข้อ ๘ การรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากองค์กรธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จะกระทำได้ก็เฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐนั้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

ข้อ ๙ การได้รับอนุมัติให้รับความช่วยเหลือทางวิชาการตามระเบียบนี้ไม่ถือเป็นการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อ ๑๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

พันตำรวจโท



(ทักษิณ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

อำนาจถูกต้อง



(นายสมโภช ประเสริฐศรี)

นิติกร ๗๑